En Clair — Modèle juridique

Charte relative au télétravail

Article L.1222-9 du Code du travail

[NOM DE LA SOCIÉTÉ] [FORME JURIDIQUE] — Siège social : [ADRESSE]

Préambule

La présente charte est élaborée par la direction de **[NOM DE LA SOCIÉTÉ]** conformément à l'article L.1222-9 du Code du travail, après avis du Comité Social et Économique rendu le **[DATE]**.

Elle définit les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein de l'entreprise et s'inscrit dans le cadre de l'Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail.

Article 1 — Définition

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Article 2 — Champ d'application et éligibilité

La présente charte s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- Être titulaire d'un CDI ou d'un CDD, ayant validé sa période d'essai ;
- Exercer un poste compatible avec le télétravail (autonomie suffisante, missions réalisables à distance) ;
- Disposer d'un espace de travail adapté à domicile (calme, ergonomique, conforme aux normes électriques) ;
- Disposer d'une connexion internet stable et suffisante.

Postes non éligibles : [LISTE DES POSTES / FONCTIONS NON ÉLIGIBLES — ex : accueil, maintenance, production, logistique]

Les salariés en période d'essai, les alternants et les stagiaires ne sont pas éligibles, sauf accord exprès du manager.

Article 3 — Modalités de mise en œuvre

Nombre de jours : Le télétravail est organisé à raison de **[NOMBRE]** jour(s) par semaine maximum, les jours étant fixés **[EN ACCORD AVEC LE MANAGER / SELON UN PLANNING PRÉDÉFINI]**.

Jours de présence obligatoire : [LE CAS ÉCHÉANT] La présence sur site est obligatoire les **[JOURS]**.

Demande : Le salarié souhaitant bénéficier du télétravail adresse une demande écrite à son manager et au service RH. La réponse est apportée dans un délai de **[DÉLAI]**. Tout refus est motivé par écrit.

Réversibilité : Chaque partie peut mettre fin au télétravail moyennant un délai de prévenance de **[DÉLAI — ex : 15 jours]**, par écrit motivé.

Article 4 — Lieu du télétravail

Le télétravail s'exerce au domicile principal du salarié, dont l'adresse est déclarée au service RH. Tout changement de lieu doit être signalé et validé préalablement.

Le salarié doit attester sur l'honneur que son domicile est conforme aux normes électriques et qu'il dispose d'une assurance multirisque habitation couvrant le télétravail.

Article 5 — Organisation du temps de travail

Le salarié en télétravail est soumis aux mêmes horaires collectifs que sur site, sauf convention de forfait jours.

Plages horaires de disponibilité : Le salarié doit être joignable sur les plages horaires suivantes : **[PLAGES — ex : 9h00-12h00 et 14h00-17h00]**.

Le télétravail ne doit pas générer d'heures supplémentaires sans accord préalable du manager.

Article 6 — Droit à la déconnexion

Le salarié en télétravail bénéficie du droit à la déconnexion. Il n'est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles (emails, messages, appels) en dehors de ses horaires de travail habituels, pendant ses congés et jours de repos.

L'entreprise s'engage à ne pas envoyer de sollicitations entre **[HEURE]** et **[HEURE]** et le week-end, sauf urgence caractérisée.

Article 7 — Équipements

L'entreprise met à disposition du télétravailleur les équipements suivants : **[ORDINATEUR PORTABLE / ÉCRAN / CLAVIER / CASQUE / TÉLÉPHONE / AUTRES]**.

Ces équipements restent la propriété de l'entreprise et doivent être restitués en cas de cessation du télétravail ou de rupture du contrat.

Article 8 — Prise en charge des frais

L'employeur prend en charge les frais professionnels liés au télétravail selon les modalités suivantes : **[ALLOCATION FORFAITAIRE DE X € PAR JOUR TÉLÉTRAVAILLÉ / ALLOCATION MENSUELLE DE X € / REMBOURSEMENT SUR JUSTIFICATIFS]**.

Article 9 — Sécurité informatique et protection des données

Le salarié en télétravail s'engage à respecter la charte informatique et les règles de sécurité de l'entreprise. Il doit notamment veiller à la confidentialité des données et à la sécurisation de son poste de travail (mot de passe, verrouillage, VPN).

Article 10 — Santé et sécurité

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits en matière de santé et sécurité que les salariés travaillant sur site. Les accidents survenus au domicile pendant les heures de télétravail sont présumés être des accidents du travail.

Article 11 — Égalité de traitement

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise : formation, évaluation, promotion, avantages sociaux, tickets restaurant.

Article 12 — Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, épisode de pollution, intempéries, force majeure), le télétravail peut être imposé par l'employeur sans l'accord du salarié, conformément à l'article L.1222-11 du Code du travail.

Article 13 — Entrée en vigueur et durée

La présente charte entre en vigueur le **[DATE]** pour une durée indéterminée. Elle pourra être modifiée après consultation du CSE.

Fait à [LIEU], le [DATE]

[NOM DU REPRÉSENTANT] — [QUALITÉ]

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media